

1503107-35.2020.8.26.0597

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Perturbação da tranquilidade

Magistrado: Rodrigo Rissi Fernandes

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)

"ROUBO MAJORADO TENTADO. Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet.

Impossibilidade de amparar condenação em prova precária. In dubio pro reo. Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

Ante o exposto e o mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, . - Jardim América

CEP: 14160-280 - Sertãozinho - SP

Telefone: (16) 3521-1588 - E-mail: sertaozjec@tjsp.jus.br

1503107-35.2020.8.26.0597 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503107-35.2020.8.26.0597

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Perturbação da tranquilidade

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS CARLETI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Rissi Fernandes

Vistos.

JOSÉ CARLOS CARLETI foi denunciado por infração ao art. 65 da Lei das Contravenções Penais, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, perturbou a tranquilidade da vítima Patrícia Aparecida de Matos Vanhois.

Consta dos autos que a vítima e o acusado são vizinhos e passaram a conversar por telefone a partir do sumiço de um pássaro de propriedade da vítima. Depois de certo tempo a vítima não quis mais manter contato com o acusado, restando acordado entre eles que cessariam as conversas. Porém, o acusado voltou a ligar para a vítima e tentar contato com esta, chegando a riscar o veículo do cônjuge da vítima. Após isso, em 02/11/2019, o acusado parou o carro e passou a ofender a vítima, bem como passou a dizer para a vizinhança que a vítima teria caso com outra pessoa, perturbando a sua esfera de privacidade/tranquilidade.

Foram propostos os institutos despenalizadores constantes na Lei 9.099/95, que foram recusados pelo acusado.

Na audiência de instrução foi realizada a oitiva da vítima e colhido o depoimento do réu e da testemunha, e em memoriais o Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal e a Defesa a absolvição do acusado.

É o breve relatório, pois dispensado nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº

9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão ministerial é IMPROCEDENTE, sendo a absolvição do acusado medida que se impõe, eis que a prova produzida é frágil para autorizar a condenação.

O conjunto probatório não produziu neste Magistrado a certeza necessária para a prolação do édito condenatório, eis que durante a instrução criminal não restou evidenciada a prática da infração imputada ao réu na exordial.

Muito embora a vítima assegure que sofreu perturbação de sua tranquilidade pelo réu, este, por sua vez, nega a prática do delito, não havendo nos autos elementos seguros que pudessem esclarecer qual a versão correta dos fatos.

Em seu depoimento em juízo, a vítima relatou que foi perseguida pelo acusado, que é seu vizinho, inclusive durante sua gestação. Que o acusado passou a dizer pela cidade que a vítima tinha um relacionamento com um empresário e que sua filha era dele. Que o acusado falou desse suposto relacionamento para uma amiga da vítima. Que nunca havia tido problemas com o acusado. Que tudo se deu porque se recusou a continuar falando com o acusado e recebendo suas ligações. Que o acusado passou a lhe chamar de vagabunda, vadia, biscate, e que ele lhe telefonava com número privado para falar estas coisas. Que nunca teve relacionamento amoroso com o acusado. Que o bilhete juntado aos autos pelo acusado é seu. Que o bilhete não significa que tinham um vínculo. Que tem tatuagens.

O acusado, por sua vez, negou os fatos, relatando que nunca foi atrás da vítima e que ela quem lhe procurou. Que por dois anos manteve relacionamento amoroso com a vítima. Que seu divórcio se deu em decorrência dos fatos. Que aceitou o fim do relacionamento com a vítima. Que riscou o carro do cônjuge da vítima, mas pagou os danos. Que mora na esquina e por isso tem que passar em frente à casa da vítima todos os dias. Que o bilhete juntado aos autos foi deixado pela vítima em seu carro durante o relacionamento, por volta de 2018/2019. Que frequentava a casa da mãe da vítima e que todos sabiam do relacionamento. Que foi agredido duas vezes pelo cônjuge da vítima. Que a vítima tem tatuagem na virilha.

A única testemunha ouvida no processo foi Rodrigo Vanhois, que confirmou a versão da vítima, entretanto, é cônjuge dela, possuindo evidente interesse no desfecho do caso.

Na hipótese em análise é a versão da vítima contra a versão do acusado, havendo divergência entre as declarações por eles apresentadas, e na ausência de provas que esclarecessem como realmente os fatos se deram, persiste a dúvida se de fato o delito ocorreu e em quais circunstâncias, constituindo óbice ao decreto condenatório. Enfim. Uma condenação só pode se apoiar em provas cabais e robustas, não bastando presunções.

De rigor, assim, a absolvição do réu, por insuficiência de provas, já que instalada a dúvida no convencimento, que reclama a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Vejamos:

"Bom lembrar que a dúvida, por menor que seja, tira a base de convicção para uma condenação." (RTJ 60/339). (Apel. 844.667/2 - Juiz Roberto Mortari - Comarca de General Salgado).

"Resumindo-se a prova contra o acusado em mera suspeitas, inadmissível é a prolação de decreto condenatório." (Ac.Un. da 6ª Câm. do T.A.Criminal, -na apelação 120/131 - Rel. Aquino Machado, in "Julgados", vol. 38, página 284).

E ainda:

"VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE - Lei de violência doméstica ou familiar - Quadro probatório inapto à manutenção da condenação - Fala da vítima isolada nos autos - Princípio do in dubio pro reo - Absolvição, com fulcro no art. 386, VII, CPP - Recurso provido (voto nº 33252)." (TJSP; Apelação Criminal 0004123-54.2016.8.26.0269; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/08/2017; Data de Registro: 03/08/2017)

"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'.

Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)

"ROUBO MAJORADO TENTADO. Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet.

Impossibilidade de amparar condenação em prova precária. In dubio pro reo. Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão ministerial e assim o faço para ABSOLVER o acusado JOSÉ CARLOS CARLETI da imputação que lhe foi irrogada na denúncia (art. 65 da Lei das Contravenções Penais), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, expeçam-se as anotações e comunicações de praxe, e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique. Intime. Comunique. Cumpra.

Sertãozinho, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA